

1502103-87.2019.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DAIANE VALIATI BALLOTTIN RONSANI

Comarca: Pilar do Sul

Foro: Foro de Pilar do Sul

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2356863/2019 - DEL.POL.PILAR DO SUL, 8982036 - DEL.POL.PILAR DO SUL, 1119/19/510 -

DEL.POL.PILAR DO SUL, 2356863 - DEL.POL.PILAR DO SUL, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pilar do Sul

Foro de Pilar do Sul

Vara Única

Praça Padre Luiz Trentini, 330, Pilar do Sul-SP - cep 18185-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502103-87.2019.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502103-87.2019.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2356863/2019 - DEL.POL.PILAR DO SUL, 8982036 - DEL.POL.PILAR DO SUL, 1119/19/510 -

DEL.POL.PILAR DO SUL, 2356863 - DEL.POL.PILAR DO SUL, 1119/19/510 - DEL.POL.PILAR DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

César Vinícius Gomes Ferreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DAIANE VALIATI BALLOTTIN RONSANI

]

Vistos.

O agente do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO com atribuições legais nesta Comarca ofereceu denúncia contra CESAR VINICIUS GOMES FERREIRA, por conduta adequável ao tipo penal descrito no artigo 33, caput c/c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/2006, porque, no dia 10 de dezembro de 2019, no período da manhã, na Avenida Papa João Paulo XXIII, 780, nesta Cidade e Comarca de Pilar do Sul, tinha

em depósito, para entrega a terceiros, uma pedra a granel de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 50,1g (cinquenta gramas e um decigrama), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e auto de constatação preliminar de fls. 13, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 09 de janeiro de 2020 (fls.78/82), o réu foi citado pessoalmente (fls. 162), constituindo defensor fls. 119/120, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa, interrogando-se o réu na sequência.

Pelo Ministério Público e pela defesa foram apresentadas alegações finais.

Sobreveio a sentença condenatória de fls. 194-198 e o acórdão confirmatório de fls.274-284.

Nas fls.316-326 consta a concessão de HC pelo STJ, anulando a prova derivada do ingresso dos Policiais no domicílio do réu sem mandado.

Decisão relaxando a prisão na fl.327.

Manifestação do Ministério Público na fl.344.

Vieram os autos conclusos.

Brevíssimo relatório.

Fundamento e decido.

Considerando a ilegalidade da apreensão do entorpecente, em razão da concessão de HC pelo STJ, de se reconhecer a ausência de materialidade delitiva, a ensejar improcedência da pretensão punitiva do Estado.

Com efeito, a acusação contém a data precisa da ocorrência e, quanto a tal dia, não existem prova de materialidade, na medida em que nenhuma apreensão pode ser considerada válida.

Não havendo acusação de outros fatos, ainda que se possa cogitar de crime permanente, inviável a condenação.

Portanto, ante a inexistência de provas independentes, é insuficiente o conjunto probatório.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e ABSOLVO o acusado CESAR VINICIUS GOMES FERREIRA, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Publicada automaticamente. Registrada eletronicamente. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Pilar do Sul, 29 de novembro de 2022.

(assinado digitalmente)

Daiane Valiati Ballottin Ronsani

Juíza Substituta

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA